

Chương 2

Những vấn đề cơ bản về Pháp luật và hệ thống pháp luật Việt Nam

1

Nội dung chính

- **2.1. Những vấn đề cơ bản về pháp luật**
 - 2.1.1. Nguồn gốc của pháp luật
 - 2.1.2. Bản chất, thuộc tính pháp luật
 - 2.1.3 Chức năng pháp luật
 - 2.1.4. Hình thức pháp luật
- **2.2. Hệ thống pháp luật Việt Nam**
 - 2.2.1. Khái niệm hệ thống pháp luật
 - 2.2.2. Cấu trúc hệ thống pháp luật
 - 2.2.3. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật

2

2.1. Những vấn đề cơ bản về pháp luật

2.1.1. Nguồn gốc của pháp luật

3

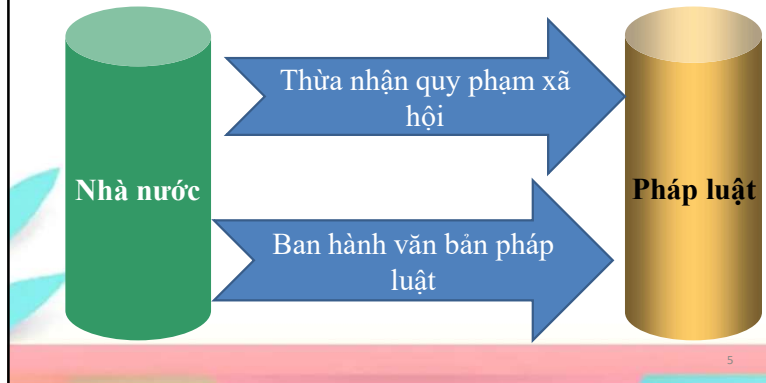
Quan điểm Mác – Lênin về nguồn gốc của pháp luật



4

Quan điểm Mác – Lênin về nguồn gốc của pháp luật

Con đường hình thành pháp luật



5

KHÁI NIỆM PHÁP LUẬT



6

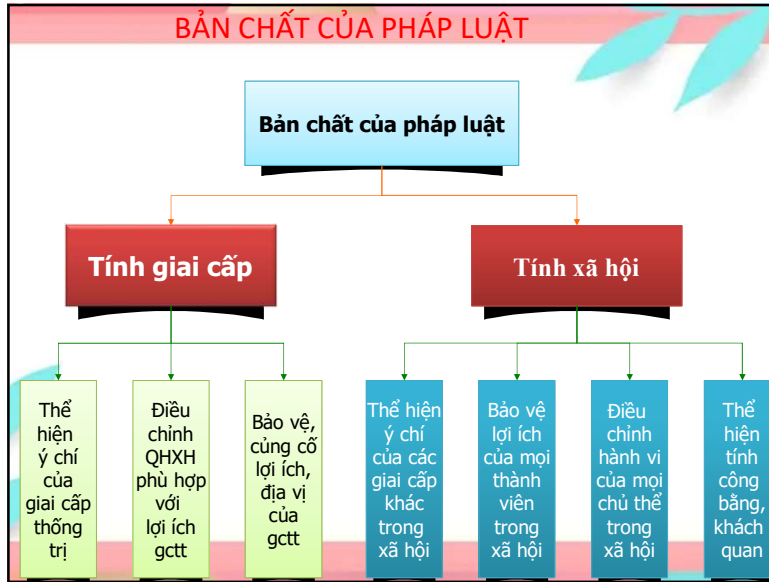
KHÁI NIỆM PHÁP LUẬT

Pháp luật là hệ thống các quy phạm có tính bắt buộc chung, do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, được Nhà nước đảm bảo thực hiện bằng các phương pháp, hình thức quản lý khác nhau nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội hướng tới mục đích bảo đảm sự phát triển bền vững của xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của con người.

7

2.1.2. Bản chất của pháp luật

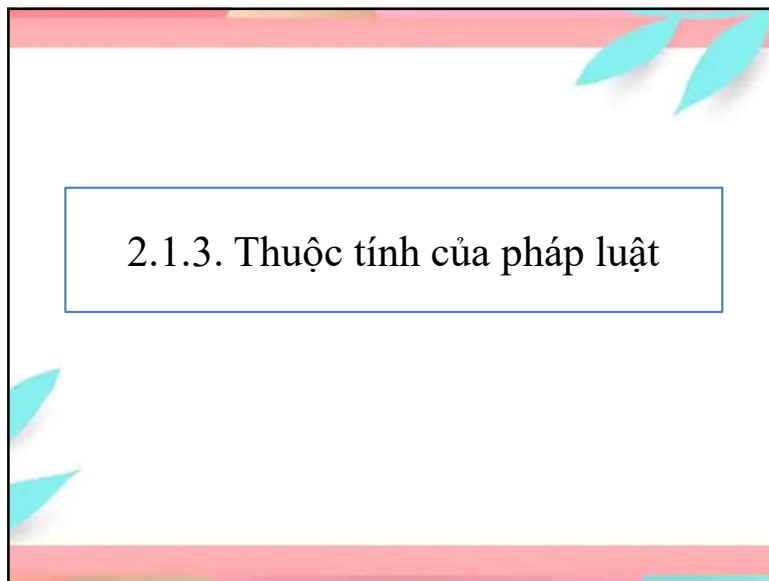
8



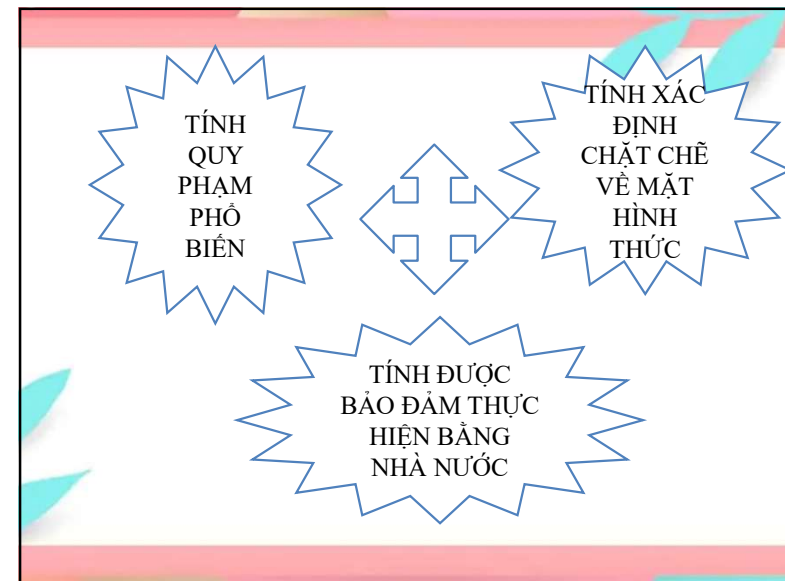
9



10



11



12

Tính quy phạm phổ biến

- Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự đó là những khuôn mẫu những mực thước được xác định cụ thể, không trừu tượng, không chung chung
- Có tính quy phạm phổ biến, vì nó có giá trị bắt buộc phải tôn trọng và thực hiện đối với mọi tổ chức và cá nhân trong xã hội.

13

Tính xác định chặt chẽ về hình thức

- Quy phạm pháp luật có hình thức tồn tại rõ ràng hơn các quy phạm xã hội khác. Do đó, pháp luật có thể điều chỉnh các quan hệ xã hội hiệu quả hơn các quy phạm xã hội khác
- - nội dung được thể hiện bằng hình thức xác định: văn bản quy phạm pháp luật, các bản án của tòa án và tập quán đã được nhà nước thừa nhận
- - được thể hiện bằng ngôn ngữ pháp lý cụ thể, chính xác, rõ ràng, một nghĩa và có khả năng áp dụng trực tiếp

14

Tính bảo đảm thực hiện bằng nhà nước

- Pháp luật được hình thành và phát triển bằng con đường nhà nước
- Chỉ có pháp luật mới do nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng nhiều biện pháp như tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, cưỡng chế...
- Khi pháp luật được nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện nó sẽ có sức mạnh của quyền lực nhà nước và có thể có tác động đến tất cả mọi người

15

2.1.4. Chức năng của pháp luật

16

Khái niệm

Chức năng của pháp luật là những phương diện, mặt tác động chủ yếu của pháp luật, phản ánh bản chất giai cấp và giá trị xã hội của pháp luật.

17

Chức
năng điều
chỉnh

Chức
năng giáo
dục

Chức
năng bảo
vệ

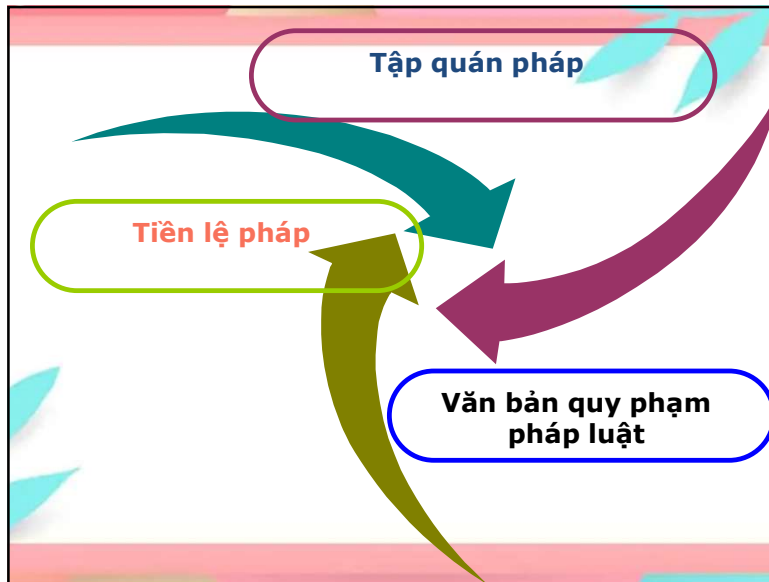
18

2.1.5. Hình thức pháp luật

Hình thức pháp luật là cách thức mà giai cấp thống trị sử dụng để nâng ý chí của giai cấp mình lên thành pháp luật.

19

20



21

Tập quán pháp

- **Khoản 1 Điều 5 Bộ luật Dân sự 2015:**
- Tập quán là quy tắc xử sự có nội dung rõ ràng để xác định quyền, nghĩa vụ của cá nhân, pháp nhân trong quan hệ dân sự cụ thể, được hình thành và lặp đi lặp lại nhiều lần trong một thời gian dài, được thừa nhận và áp dụng rộng rãi trong một vùng, miền, dân tộc, cộng đồng dân cư hoặc trong một lĩnh vực dân sự.

22

Tập quán pháp là hình thức pháp luật thừa nhận một số tập quán lưu truyền trong xã hội, phù hợp với lợi ích của giai cấp thống trị, nâng chúng lên thành những quy tắc xử sự chung và được nhà nước đảm bảo thực hiện

23

Ưu điểm: Dễ được mọi người chấp nhận và tự giác thi hành.

Hạn chế: Không có sự thống nhất chung bởi mỗi địa phương thường có những tập quán không giống nhau, do đó khi áp dụng tập quán rất dễ phát sinh tranh chấp.

24

TIỀN LỆ PHÁP

bản án,
quyết định
của cơ quan
xét xử

Được nhà nước
thừa nhận để áp
dụng giải quyết
những vụ việc
tương tự về sau
mà có nội dung
giống như vụ việc
về trước

25

25

- **Bộ luật Dân sự năm 2015**
- **Điều 6. Áp dụng tương tự pháp luật**
- 1. Trường hợp phát sinh quan hệ thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật dân sự mà các bên không có thỏa thuận, pháp luật không có quy định và không có tập quán được áp dụng thì áp dụng quy định của pháp luật điều chỉnh quan hệ dân sự tương tự.
- 2. Trường hợp không thể áp dụng tương tự pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều này thì áp dụng các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật này, **án lệ**, lẽ công bằng.

26

Ưu điểm: Tạo ra sự
linh hoạt trong hoạt
động xét xử của tòa
án và có thể giúp cho
tòa án xét xử “vừa
hợp tình vừa hợp lý”.

Hạn chế:
Ø Có thể tạo ra sự tùy
tiện trong ban hành
pháp luật và không
phân định rõ chức
năng của các cơ quan
nhà nước;

Ø Làm cho hệ thống
pháp luật trở nên
phức tạp và người
dân sẽ khó tiếp cận và
thực hiện đầy đủ
được các quy định
của pháp luật.

27

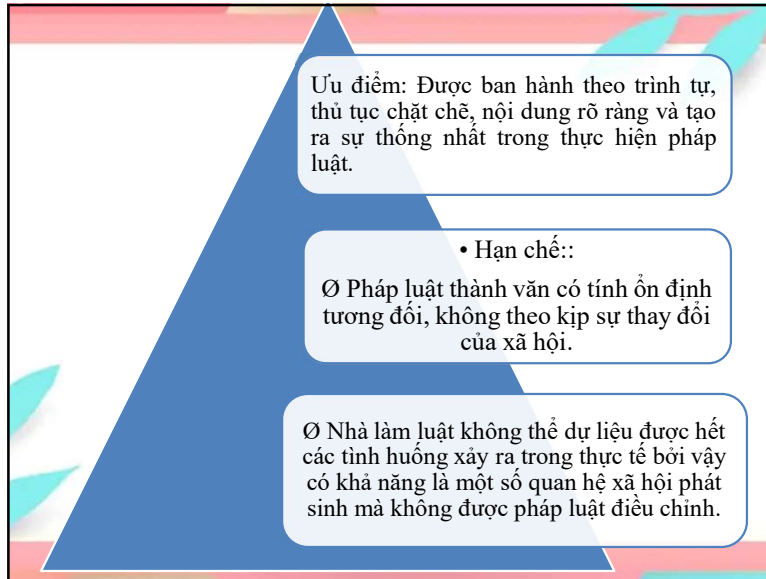
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này.

(Điều 2 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025)

28

28



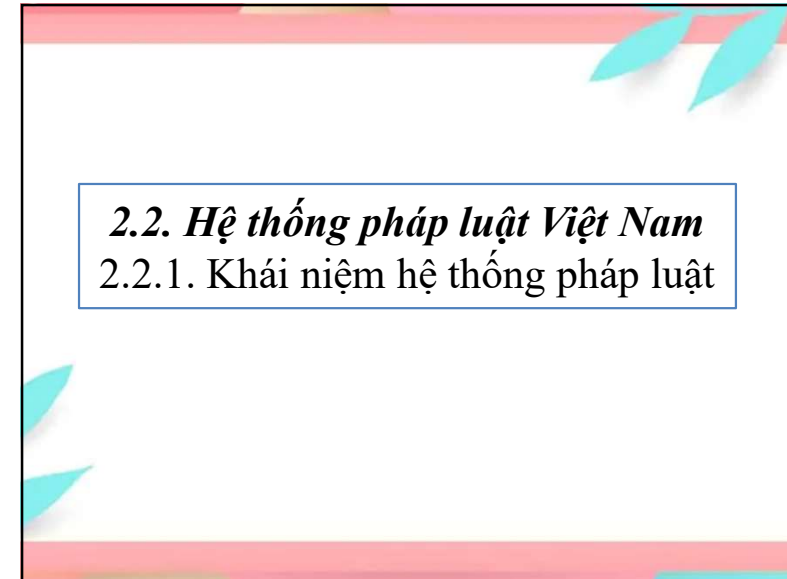
Ưu điểm: Được ban hành theo trình tự, thủ tục chặt chẽ, nội dung rõ ràng và tạo ra sự thống nhất trong thực hiện pháp luật.

- Hạn chế::

Ø Pháp luật thành văn có tính ổn định tương đối, không theo kịp sự thay đổi của xã hội.

Ø Nhà làm luật không thể dự liệu được hết các tình huống xảy ra trong thực tế bởi vậy có khả năng là một số quan hệ xã hội phát sinh mà không được pháp luật điều chỉnh.

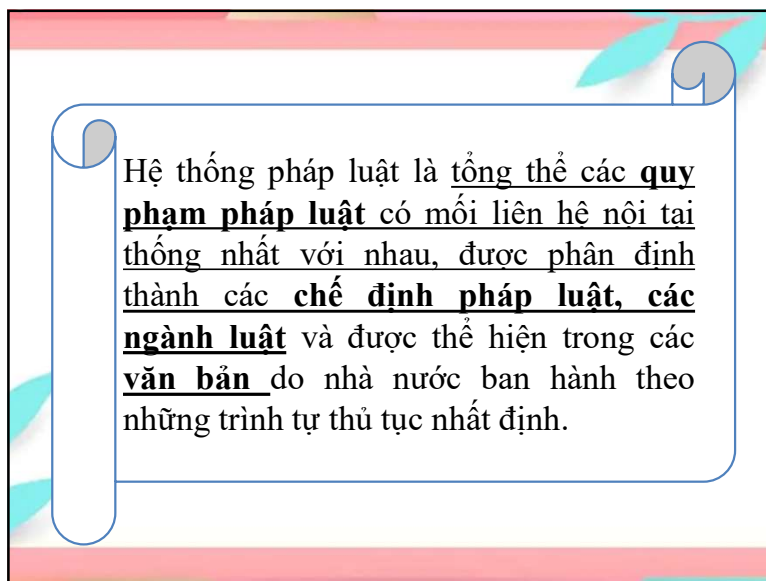
29



2.2. Hệ thống pháp luật Việt Nam

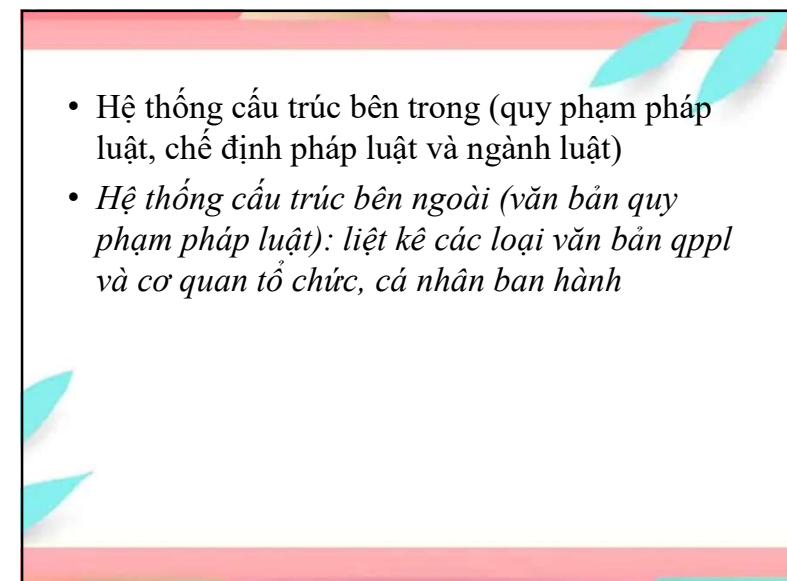
2.2.1. Khái niệm hệ thống pháp luật

30



Hệ thống pháp luật là tổng thể các quy phạm pháp luật có mối liên hệ nội tại thống nhất với nhau, được phân định thành các chế định pháp luật, các ngành luật và được thể hiện trong các văn bản do nhà nước ban hành theo những trình tự thủ tục nhất định.

31



- Hệ thống cấu trúc bên trong (quy phạm pháp luật, chế định pháp luật và ngành luật)
- *Hệ thống cấu trúc bên ngoài (văn bản quy phạm pháp luật): liệt kê các loại văn bản qpl và cơ quan tổ chức, cá nhân ban hành*

32

2.2.2. Cấu trúc hệ thống pháp luật

33

Quy phạm pháp luật: là thành tố nhỏ nhất

Chế định pháp luật: bao gồm 1 số quy phạm có đặc điểm chung giống nhau nhằm điều chỉnh 1 nhóm quan hệ xã hội tương ứng

Ngành luật: bao gồm hệ thống quy phạm điều chỉnh quan hệ cùng loại trong 1 lĩnh vực nhất định của đời sống xã hội

34

2.2.3. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật

Quy định tại Điều 4 Luật số 87/2025/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025

35

•Điều 4. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

- 1. Hiến pháp.
- 2. Bộ luật, luật (sau đây gọi chung là luật), nghị quyết của Quốc hội.
- 3. Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- 4. Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.
- 5. Nghị định, nghị quyết của Chính phủ; nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- 6. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
- 7. Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

36

- 8. Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; thông tư của Tổng Kiểm toán nhà nước.
- 9. Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
- 10. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố (sau đây gọi chung là cấp tỉnh).
- 11. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- 12. Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- 13. Văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.
- 14. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh (sau đây gọi chung là cấp xã).
- 15. Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã.